

ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองอ้างว่ามีการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองไปจัดให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองดังกล่าวด้วย ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคองตามระวางหมายเลข ๕๒๓๘ II ๖๔๑๐ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย ดังกล่าว เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองรวมทั้งสิ้น ๒๖๕ ครอบครัว จำนวน ๒๙๖ แปลง เนื้อที่ ๒,๖๙๑ ไร่ ๓๑ ตารางวา ซึ่งรวมถึงสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคองเป็นการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่อนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย ดังกล่าว เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๐/๒๕๖๕)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้มีการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น แม้ชาวบ้านจะได้ร่วมกันสร้างทางในที่ดินพิพาทเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร โดยร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อที่ดินหรือสละที่ดินบางส่วน ก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้



เมื่อต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินพิพาทรวมทั้งทางเดินดังกล่าวยอมพ้นสภาพจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปและจัดให้เกษตรกรเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นการออกทับทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจ็ดฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ของผู้ร้องสอด โดยอ้างว่าออกทับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายอำเภอท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงพิพาททับทางสาธารณประโยชน์ นายอำเภอจึงมีหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบสวนพยานบุคคลในพื้นที่ ได้แก่ อดีตผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ได้ความว่า ทางพิพาทไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ แต่เคยมีการใช้ประโยชน์ทางพิพาทเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นครั้งคราว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานบุคคลประกอบพิจารณาแผนผังภาพถ่ายทางอากาศแล้วเชื่อได้ว่า มีทางที่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นทางเดินผ่านที่ดินแปลงพิพาทในการสัญจรไปมาเข้าที่นาของตนและลำเลียงผลผลิตในบางครั้งก่อนที่จะมีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้แก่ผู้ร้องสอด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเดิมที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเสียว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีได้มีการออกกฎกระทรวงการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดินภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวรวมถึงที่ดินแปลงพิพาทจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งผู้ใดจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมิได้ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น และโดยที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดินบริเวณพิพาทจึงไม่อาจโอนแก่กันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจ็ดหรือชาวบ้านที่มีที่ดินในละแวกใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างทางเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร โดยร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อที่ดินหรือสละที่ดินบางส่วน ก็ย่อมไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ



ให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ ต่อมา เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงพิพาทรวมทั้งทางเดินดังกล่าวยอมผันสภาพจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงมีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปและจัดให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเกษตรกรเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงพิพาททับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดินพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙๘/๒๕๖๕)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

สนามเด็กเล่นในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวมของเด็ก ๆ อันเป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การที่เทศบาลตำบลปรับเปลี่ยนสภาพสนามเด็กเล่นเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็ก ติดตั้งเสาไฟ ตาข่ายเหล็ก และตาข่ายเชือก เป็นรั้วล้อมรอบสนาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากเดิมไปบ้าง แต่ทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสนามที่มีการปรับปรุงใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมและวัตถุประสงค์ของการใช้สนามดังกล่าวมิได้แตกต่างไปถึงขนาดที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสนามเด็กเล่นเป็นอย่างอื่น กรณีย่อมมิได้กระทบสาระสำคัญของการเป็นสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดิน จึงไม่ถือว่าเทศบาลตำบลกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท อ. ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อาศัยอยู่ โดยมีสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๖๓๖ และระบุในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินว่าเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่น ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๖๖๓๖ จึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์



แก่ที่ดินจัดสรร ซึ่งบริษัท อ. ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่บำรุงรักษาสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน
 โฉนดที่ดินดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป จะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์
 แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ
 ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่
 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
 ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้นำหลักการตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง
 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ มาบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครอง
 ให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นเป็นประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรต่อไป ทำให้หน้าที่
 ในการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นดังกล่าวยังคงเป็นของบริษัท อ. อยู่เช่นเดิม แม้บริษัท อ. จะจัดทำหนังสือ
 แสดงความประสงค์อุทิศที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๓๖ ให้แก่เทศบาลตำบลหลักหก (ผู้ถูกฟ้องคดี)
 แต่เป็นกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓)
 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
 ๒๖๖๓๖ จึงยังคงอยู่ในภาระจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจ
 เปลี่ยนแปลงสภาพของที่ดินที่ใช้สำหรับเป็นสนามเด็กเล่นให้เป็นอย่างอื่นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
 สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีวัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นที่รวมของเด็ก ๆ อันเป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน
 รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 ทำลานกีฬาพร้อมเครื่องเล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้านจัดสรร โดยเปลี่ยนแปลงสภาพ
 จากเดิมที่เป็นสนามเด็กเล่นให้มีสภาพเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็ก ติดตั้งเสาไฟ ตาข่ายเหล็ก
 และตาข่ายเชือก เป็นรั้วล้อมรอบสนาม ทำให้เด็ก ๆ ใช้ประโยชน์จากสนามที่มีการปรับปรุงใหม่
 ได้มากขึ้นกว่าเดิม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากเดิมไปบ้าง แต่วัตถุประสงค์ของการใช้สนามมิได้
 แตกต่างไปถึงขนาดที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสนามเด็กเล่นเป็นอย่างอื่น อันผิดไป
 จากวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปจัดทำและเปลี่ยนแปลงสภาพ
 สนามเด็กเล่นเป็นสนามฟุตบอลจึงมิได้กระทบสาระสำคัญของการเป็นสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์
 ของการจัดสรรที่ดิน จึงไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็
 การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสืบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙๑/๒๕๖๔)



การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างครอบถนนสาธารณะปโภคที่ใช้เข้า-ออกสู่ทางสาธารณะ การปล่อยให้ผู้อื่นนำวัสดุมาปิดกั้นที่กัลบรยนต์อันเป็นถนนสาธารณะปโภคในโครงการที่ดินจัดสรร และการปล่อยให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในถนนสาธารณะปโคนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค ย่อมทำให้ประโยชน์แห่งการะจ่ายอมในถนนสาธารณะปโภคลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ของผู้ที่อยู่ในที่ดินจัดสรรในโครงการ การที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการแก้ไขไม่ให้มีส่วนของอาคารที่ปลูกครอบบริเวณถนนสาธารณะปโภค ดำเนินการรื้อถอนวัสดุปิดกั้นบริเวณที่กัลบรยนต์และดำเนินการมิให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินได้ก่อสร้างอาคารครอบถนนสาธารณะปโภคบริเวณปากทางเข้าออกโครงการหมู่บ้านจัดสรร และมีการจัดทำวัสดุปิดกั้นบริเวณที่กัลบรยนต์ รวมทั้งมีการเปิดรั้วให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นครอบบนซุ้มทางเข้าออกของถนนสาธารณะปโภคบริเวณปากทางเข้าออกโครงการเชื่อมต่อกับถนนบรมราชชนนีภายหลังจากที่ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินและได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้ว การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการจัดสรรที่ดินจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เมื่อตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่ามีอาคารในบริเวณดังกล่าว การก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นครอบถนนจึงเป็นการดำเนินการให้ผิดไปจากแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการประชุมและมีมติที่ประชุมให้คงอาคารไว้เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐาน ทั้งไม่ปรากฏหลักฐานการแสดงความยินยอมจากผู้ได้รื้อเรียนว่าการก่อสร้างอาคารนั้นทำให้เสื่อมเสียภูมิทัศน์และปิดกั้นทิศทางลม และหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ จะทำให้ไม่มีความสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือควบคุมเพลิง ถือได้ว่าการก่อสร้างอาคารครอบบนซุ้มทางเข้าออกของถนนสาธารณะปโภคเป็นการกระทำที่สาธารณะปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นผิดไปจากสภาพที่ได้จัดทำขึ้น และเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกอันเป็นการขัดต่อข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓



สำหรับที่ดินส่วนที่กำหนดให้เป็นที่ดินกลับรถยนต์พิพาทนี้ เมื่อเป็นบริเวณที่กลับรถยนต์รูปตัดที่ ขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร ตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร จึงถือว่าเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดทำขึ้นตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินต้องดูแลให้คงสภาพดังเช่นที่จัดทำขึ้น การมีผู้ปิดกั้นที่กลับรถยนต์อันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ทำให้ไม่อาจใช้เป็นที่กลับรถยนต์ได้ตามปกติ เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลตไปหรือเสื่อมความสะดวก ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการรื้อถอนวัสดุที่ปิดกั้นที่กลับรถยนต์ดังกล่าวเพื่อให้ที่ดินที่จัดสรรสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่กลับรถยนต์ได้ดังเดิมตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการหรือดำเนินคดีกับผู้ปิดกั้นที่กลับรถเพื่อให้มีการรื้อถอนที่ปิดกั้นออกไปจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕๕๘ จะอ้างว่ามีใช่เป็นการกระทำของตนเพื่อให้พ้นจากหน้าที่มิได้

ส่วนการที่มีการเปิดกำแพงรั้วของโครงการในที่ดินแปลงจัดสรรที่ ๑๖ และที่ ๑๗ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๗๗ และมีบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีสิทธิใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการเข้ามาใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อออกไปยังถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นการกระทำที่ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลตไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ของผู้ที่อยู่ในที่ดินจัดสรรของโครงการ นั้น แม้ว่าที่ดินแปลงจัดสรรแปลงที่ ๑๖ และที่ ๑๗ มีการจดทะเบียนการจ่ายอมล และได้มีการใช้ประโยชน์ผ่านเข้าออกโดยสงบและเปิดเผยมานานกว่า ๒๐ ปี โดยผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการทราบและไม่ได้แย้งดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่การจดทะเบียนการจ่ายอมลเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขแผนผังโครงการให้ที่ดินแปลงจัดสรรแปลงที่ ๑๖ และที่ ๑๗ การเปิดกำแพงรั้วและการจดทะเบียนการจ่ายอมลให้กับที่ดินนอกโครงการเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการย่อมทำให้การใช้ถนนสาธารณูปโภคของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเสื่อมความสะดวกไป แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้มีส่วนของอาคารที่ปลูกครอบบริเวณถนนสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อถอนวัสดุปิดกั้นบริเวณที่กลับรถยนต์



รูปตัดที่ ขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร และดำเนินการมิให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๑๑/๒๕๖๔)

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุอันทำให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษา สาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้จัดสรรที่ดินย่อมมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินดังกล่าว ให้คงสภาพดังเดิมต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครมีมติไม่อนุญาต ให้ผู้จัดสรรที่ดินเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อบาดาลซึ่งเป็นสาธารณูปโภค เป็นแปลงจำหน่ายประเภทที่ดินเปล่า จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการ จัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อปรากฏตามแผนผังการจัดสรรที่ดิน ที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดสรรที่ดินในส่วนที่ ๔ ของโครงการ ว่า โครงการจัดสรรที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสี่ส่วน มีที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๙๖๔ เนื้อที่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย และที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๐๐๓ เป็นบ่อบาดาลทรงสูง ที่ดินทั้งสองแปลง ดังกล่าวจึงเป็นที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ทุกแปลง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาให้คงสภาพดังเช่น ที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอม ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แม้ต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ จะถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ก็ตาม แต่โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ยังคงบัญญัติให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้น ต่อไป โดยจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้



โดยในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ บัญญัติให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแล บำรุงรักษา หรือผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็น สาธารณประโยชน์ ซึ่งมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้กับการพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยอนุโลม เมื่อไม่ปรากฏว่า มีเหตุอันทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่ ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีหน้าที่ในการ บำรุงรักษาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ ให้คงสภาพดังเดิมต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น การที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรที่ดิน ดังกล่าวจากที่กำหนดไว้เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อบาดาลซึ่งเป็นสาธารณูปโภค เป็นแปลงจำหน่าย ประเภทที่ดินเปล่า แล้วมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการ ในการจัดสรรที่ดินตามคำขอ และการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติยืน ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภาระจำยอมในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้กับการพ้นจาก ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยอนุโลม และตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคก็ต่อเมื่อ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น การเป็นภาระทรัพย์สินของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดสรรที่ดิน หรือผู้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในการบำรุงรักษาไว้เป็นการเฉพาะ การพ้นจากภาระจำยอม จึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ไม่สูญสิ้นไปเมื่อไม่ได้ใช้สอยที่ดินตามที่ยกฟ้องไว้



ในมาตรา ๑๓๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้กรณีที่จะนำมาตรา ๑๔๐๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๒/๒๕๖๕)

เมื่อผู้จัดสรรที่ดินรายเดิมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในที่ดินพิพาทได้เนื่องจากตกเป็นผู้ล้มละลายและปัญหาการติดต่อประสานงานกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ส่วนใหญ่มิได้อาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ประกอบกับสนามเด็กเล่นแปลงพิพาทมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษา การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีมติอนุญาตให้เอกชนรายอื่นซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยเอกชนดังกล่าวยืนยันว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะเช่นเดิม และเมื่อไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎหมายอื่นใดในขณะนั้นกำหนดห้ามผู้จัดสรรที่ดินอันเป็นที่ตั้งสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอันสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น แม้จะปรากฏต่อมาว่า得有พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ ที่บัญญัติว่า ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคเว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากมีข้อพิพาทในคดี จึงมีอำนาจนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้จดทะเบียนนิติกรรมประเภทขายให้แก่เอกชนรายอื่นจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเอกชนรายนี้ได้ใช้ที่ดินดังกล่าวในการให้บริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นตามภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรตามสมควรแล้วและไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะตกตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการควบคุมดูแลการปรับปรุงที่ดินซึ่งเป็นที่ดินแปลงสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นสนามเด็กเล่น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ส่วนคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตภายในจังหวัดชลบุรีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจากเป็นที่ดินที่แบ่งแยกไว้เพื่อจัดทำบริการสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่น



ในโครงการจัดสรรที่ดิน จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเป็นของตนเองได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้กำหนดขั้นตอนอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมิได้เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่เป็นการพิจารณาทบทวนคำสั่งตามมติเดิมแล้วยืนยันตามคำสั่งเดิมว่าไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาทเท่านั้น คำสั่งตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นการปฏิเสธสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท กรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ขัดด้วยกฎหมายแต่ไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และยังคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือแก้ไขหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม คำสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเองหรือโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนมติที่ยืนยันตามคำสั่งเดิมดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาทได้ กรณีย่อมถือได้ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งหลังสุดนี้มีผลเป็นการเพิกถอนมติที่ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินที่พิพาท และมติที่ยืนยันตามคำสั่งเดิม กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินได้ถูกฟ้องล้มละลาย จนกระทั่งศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์และที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินจัดสรรส่วนใหญ่ มิได้อาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินแห่งนี้ ทำให้ไม่สามารถติดต่อและรวบรวมเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับผู้จัดสรรที่ดิน ทำให้ตกเป็นผู้ล้มละลาย



จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในที่ดินพิพาทต่อไปได้ และเกิดอุปสรรคในการดำเนินการให้ผู้ซื้อที่ดินที่จัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งที่ดินแปลงพิพาทไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาต่อไป ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซื้อที่ดินจากโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวไว้ด้วยแล้วบางส่วน ย่อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียมิใช่บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสนามเด็กเล่น และเล็งเห็นว่าจะสามารถปรับปรุงที่ดินพิพาทให้อยู่ในสภาพสวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการได้ ประกอบกับสนามเด็กเล่นแปลงพิพาทมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจนอาจเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดโดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อยืนยันว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะเช่นเดิม รวมทั้งให้มีหนังสือแจ้งเมืองพัทยาว่าห้ามมิให้เมืองพัทยาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นใดในขณะนั้นกำหนดห้ามผู้จัดสรรที่ดินอันเป็นที่ตั้งสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอนาสติในที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น แม้จะปรากฏต่อมาว่าได้มีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ ที่บัญญัติว่า ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากมีข้อพิพาทในคดี จึงมีอำนาจบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบที่ดินพิพาทและหลักฐานภาพถ่ายที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน คณะที่ ๒ ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบที่ดินพิพาทและบันทึกไว้ ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่นแล้ว มีป้ายแจ้งบริเวณทางเข้าสถานที่ว่าเป็นสนามเด็กเล่นสาธารณะและภายในสถานที่ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นมีรายละเอียดทำนองเดียวกับภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นในชั้นทำคำให้การ ซึ่งในภาพถ่ายปรากฏเป็นลานกว้าง พื้นโรยด้วยหิน มีหญ้าขึ้นบางส่วน มีอุปกรณ์เด็กเล่นและเก้าอี้นั่งเล่นกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณขอบสนาม กรณีจึงฟังได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้ที่ดินพิพาทในการให้บริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่น ตามการระงับยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรตามสมควรแล้วและไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์ แห่งการระงับยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรับปรุงที่ดินแปลงสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๕/๒๕๖๕)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่ประธานกรรมการหมู่บ้านยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้มีมติให้เป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำขอ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่เพิกถอนคำขอยกเลิกคำขอ จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่กลับมีคำสั่งเพิกถอนคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งได้มีการยื่นคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการ ไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดสรรที่ดินจะสามารถยื่นคำขอ อนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค คำสั่งรับจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภค ในโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้เลือกนาย ท. เป็นประธานกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และมีมติให้แต่งตั้งนาย ท. เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ไม่ได้ มีมติให้นาย ท. เป็นตัวแทนเพื่อยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ด้วย นาย ท. จึงมีอำนาจทำการแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งส่วนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำเร็จลุล่วงไปตามนัยมาตรา ๘๐๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ท. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการปิดประกาศการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง



ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ครบกำหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้คัดค้านตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเพราะเหตุคำขอจดทะเบียนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นเสีย กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการครบองค์ประกอบที่จะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว และย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๘ วรรคสาม ของกฎกระทรวงข้างต้น การที่ต่อมา นาย ท. ได้มีหนังสือขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังจากที่ตนยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้มีมติให้นาย ท. ดำเนินการยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ ย่อมไม่ผูกพันผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นตัวการตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้นาย ท. จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ได้ทุกเมื่อตามนัยมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การบอกเลิกการเป็นตัวแทนย่อมมีผลให้สัญญาตัวแทนระหว่างผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกับนาย ท. ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ไม่มีผลทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่นาย ท. ได้กระทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนก่อนที่จะได้ขอลาออกต่อผู้จัดสรรที่ดิน (ผู้ร้องสอด) ต้องระงับสิ้นไปด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งได้มีการยื่นคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่กลับมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามคำขอของนาย ท. โดยไม่ตรวจสอบก่อนว่านาย ท. มีอำนาจยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามข้อ ๕ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ร้องสอดจะสามารถยื่นคำขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ



การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทสวนสาธารณะ และประเภทถนน สวนหย่อม ช่องว่างระหว่างแปลง ให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ไว้ คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ทำการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินพิพาทประเภทสวนสาธารณะ และประเภทถนน สวนหย่อม ช่องว่างระหว่างแปลง ให้เป็นสาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อไปภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๔/๒๕๖๔)

บทเฉพาะกาลมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นของการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้อย่างชัดแจ้งว่า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ต่อเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จก่อน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเพียงบางส่วน และคำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคในส่วนที่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จโดยมีหน้าที่จัดทำสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไป ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการขอจัดตั้งนิติบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้เหตุผลว่าจะจัดตั้งได้ต่อเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จและตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อบริษัท อ. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ย่อมมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคให้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนผังรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุญาต แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึ้นใช้บังคับ โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้บัญญัติให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่กรณีต้องถือว่าบริษัท อ. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน



พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัท อ. จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต และมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดทำไปแล้วบางส่วนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า บริษัท อ. ยังสร้างระบบสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต และละเลยไม่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จบางส่วนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นของการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จก่อนแต่อย่างใด เมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเพียงบางส่วน และได้คำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคในส่วนที่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ และมีหน้าที่จัดทำสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไป มิอาจถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการขอจัดตั้งนิติบุคคลตามนัยมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการดังกล่าวจะจัดตั้งได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จ และตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่บัญญัติไว้



ในมาตรา ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๐๘/๒๕๖๕)

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่ได้ทำนิติกรรมใด ๆ กับผู้จัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเป็นผู้รับโอนสิทธิในที่ดินจัดสรรต่อจากผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรที่อยู่ในความหมายของ “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีสถานะเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงมีหน้าที่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ดินซื้อ (ค่าส่วนกลาง) เมื่อผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวติดต่อกันเกินหกเดือน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงนี้ได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้ซื้อที่ดินแปลงย่อยพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง) กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดต่อกันรวม ๒๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่ง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่จะให้ผู้ใดเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเกิดจากการทำนิติกรรม และต้องเป็นการทำนิติกรรมด้วยความสมัครใจของคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดี



ซื้อที่ดินมาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย มิได้ซื้อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบังคับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงพิพาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้นิยามความหมายของ “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ไว้ว่า หมายถึง “ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย” ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับโอนสิทธิในที่ดินจัดสรรต่อจากผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรที่อยู่ในความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย และโดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินมีเจตนารมณ์ให้ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการที่ดินจัดสรร ภายใต้การบริหารจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหรือสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้น อีกทั้ง การทำนิติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรโดยมีการชำระค่าตอบแทนสามารถกระทำได้หลายวิธี การเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร ไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องมีการทำนิติกรรมกับผู้จัดสรรที่ดิน เมื่อมีการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ (ค่าส่วนกลาง) ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวติดต่อกันรวม ๒๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงนี้ได้ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๒/๒๕๖๖)

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

เมื่อการลงคะแนนเสียงที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเพื่อเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้สมัครที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมจริง การที่นิติบุคคลอาคารชุดนำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้สมัครได้รับคะแนนเสียง ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุม คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดย่อมชอบด้วยกฎหมาย

กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม โดยวิธีการ ออกเสียงลงคะแนนจากผู้ที่มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียง ลงคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม หากเจ้าของร่วมมาลงชื่อเข้าประชุมจนครบองค์ประชุมแล้ว แต่มีได้อยู่ในห้องประชุมเพื่อร่วมลงมติ จนทำให้ผู้ที่มาประชุมมีเสียงลงคะแนนรวมกันน้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จะถือว่าไม่ครบองค์ประชุมและทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการประชุมเพื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไปได้ การได้รับเสียงข้างมาก ของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม จึงหมายความว่าได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม กันจริงจนทำให้ครบองค์ประชุม หากกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม นิติบุคคลอาคารชุด สามารถเรียกประชุมใหญ่เป็นครั้งที่สองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก โดยในการประชุม ครั้งที่สองกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องครบองค์ประชุมเหมือนการประชุมครั้งแรก แต่ในการลงมติ เพื่อเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดก็จำเป็นจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากเจ้าของร่วม ที่เข้าประชุมจริงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคล อาคารชุด มีหนังสือเรียกประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป และปรากฏข้อเท็จจริง

